

過失犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 監督過失とは、直接行為者が過失を犯さないように監督する注意義務に違反する過失をいう。監督過失を認めるには、直接行為者に構成要件の結果が発生することの予見可能性があれば足り、直接行為者を監督すべき立場にある監督者には、構成要件の結果が発生することの予見可能性までは必要とされない。
2. 重過失とは、注意義務違反の程度が著しく、それによって発生した構成要件の結果が重大なものをいう。
3. 信頼の原則は、交通事故の過失犯だけに適用されるものであり、それ以外の過失犯に適用される余地はない。
4. 注意義務に違反して人を負傷させた場合であっても、相手方に重大な過失があったときには、過失相殺が適用されるので、過失の責任を免れることができる。
5. 過失犯の成立に必要な注意義務は、必ずしも法令上の根拠があることを要しない。

No56	過失犯	正答率
H28-11	正解 5	97%

1 誤っている

監督過失とは、直接行為者が過失を犯さないように監督する者の注意義務に違反する過失をいう。一般に、ある者に過失が認められるためには、予見可能性を前提とした結果予見義務違反と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反が認められる必要があるとされる。そして、刑法では個別責任主義が確立されており、監督過失を認めるには、直接行為者を監督すべき立場にある監督者に、構成要件の結果が発生することの予見可能性が必要とされる。

2 誤っている

重過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいう。わずかな注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避し得る場合に重過失が認定され、通常の過失よりも重く処罰される（117条の2、211条後段）。よって、重過失という概念と構成要件の結果の重大性は無関係である。

3 誤っている

信頼の原則とは、複数の者が関与する事務において、その事務に関与する者は、他の関与者が適切な行動をとることを信頼することが相当といえる場合には、たとえ他の関与者が不適切な行動をとり、自己の行為とあいまって構成要件の結果が発生したとしても、その結果について過失責任には問われないとするものである。信頼の原則は、高速度交通機関の発達とともに展開された理論であり、交通事故を中心に論じられてきたものである。しかし、信頼の原則の適用は交通事故に限られるものでなく、構成要件の結果を発生させた者の他者への信頼が相当といえる場合であれば過失責任を緩和させる理論として交通事故以外の事件についても適用されている。裁判例としてはチーム医療（札幌高判昭51.3.18、百選151事件）や工事現場（大阪高判昭50.8.29）での事故に信頼の原則を適用するものがある。

4 誤っている

注意義務違反のある行為者のみならず相手方にも重大な過失がある場合の構成要件の結果について、行為者に過失が認められるかは、行為者に注意義務違反があったか否かが問題とされるものであり、相手方の過失の存在が行為者の過失の存否について直接的に影響を与えるものではない。民法の不法行為における過失相殺（民法722条2項）とは異なり、刑法上、過失相殺は観念されない（大判大11.5.11）。

5 正しい

過失犯の成立には注意義務違反が要件とされるどころ、これは、一般的に結果予見可能性を前提とした結果予見義務違反と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反を内容とするものであるとされる。いかなる場合について結果予見義務が肯定されるかについて、判例は、行為者の具体的事情について一般人を基準に客観的に判断するとしている（最判昭27.6.24）。この客観的予見義務の判断については、行為者が結果を予見することができたか否かが問題とされ、これは法令のみならず、契約、慣習、条理等のさまざまな根拠から確定されるものであるとされる。